

1502968-40.2020.8.26.0482

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cibele Carrasco Rainho Novo

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE NÃO DECLINARAM OBJETIVA E CONCRETAMENTE A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO ACUSADO PEDRO PARA A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA. ÔNUS QUE SE IMPÕE NO SISTEMA ACUSATÓRIO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

o tráfico de drogas, nesta cidade e nas cidades circunvizinhas;

b) ainda em meados de 2018, nesta cidade e comarca, os denunciados DANIEL FERREIRA DOS SANTOS, FRANCISMAR DA SILVA NASCIMENTO e JEAN CARLOS BARBOSA DA SILVA associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, o tráfico de drogas, nesta cidade e comarca;

c) na mesma época (meados de 2018), nesta cidade e comarca, DANIEL FERREIRA DOS SANTOS associou-se com o adolescente Guilherme Henrique Oliveira Santana de Souza, para o fim de praticarem, reiteradamente, o tráfico de drogas, nesta cidade e nas cidades circunvizinhas.

Durante a fase de inquérito, providenciou-se a confecção e juntada da respectiva Portaria de instauração (fls. 07/08), cópia dos documentos oriundos dos Processos nº 1500202-88.2018.8.26.0480 e nº 1500122-27.2018.8.26.0480 (fls. 09/127), Relatórios de Investigação (nº 570/2018 - fls. 128/135; nº 150/2020 - fls. 136/169), Termo de declarações dos acusados (fls. 184, 185, 186, 188 e 190/191) e Relatório Final do Inquérito Policial (sob o nº 160/2020 - fls. 200/251).

Of

Passo a fundamentar e decidir.

Constato que o processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar e, estando presentes as condições da ação penal e os pressupostos processuais, imperioso o julgamento do mérito.

E no mérito, o contexto dos autos exige, à vista do teor da cópia dos documentos oriundos dos Processos nº 1500202-88.2018.8.26.0480 e nº 1500122-27.2018.8.26.0480 (fls. 09/127), Relatórios de Investigação (nº 570/2018 – fls. 128/135; nº 150/2020 – fls. 136/169), Termo de declarações dos acusados (fls. 184, 185, 186, 188 e 190/191), Relatório Final do Inquérito Policial (sob o nº 160/2020 – fls. 200/251) e prova oral (fls. 504/505), colhida sob o contraditório, conforme postulado pelas partes (fls. 519/522, 525/529, 531/540 e 544/557), a prolação de decreto absolutório.

Vejamos.

A testemunha Alex Rodrigo de Jesus, policial civil, em Juízo (fls. 504/505), elucidou que, após o cumprimento de mandado de busca, deferido pelo Ju

que aconteceram os fatos, não sabendo o que houve, bem como, que não conhece nenhum dos demais acusados.

Por sua vez, o acusado Jean Carlos Barbosa Silva, em Juízo (fls. 504/505), informou que comprava drogas para seu uso, alegando, ainda, que conhecia o acusado Francismar, pois trabalhou junto com ele em uma usina, e que entrou em negociação com o Daniel para adquirir entorpecentes, contudo, não foi concluída por falta de dinheiro.

De seu turno, o acusado Rafael da Silva Lima, em seu interrogatório judicial (fls. 504/505), informou que conhece apenas o acusado Daniel, que já consumiu entorpecentes com ele, que nunca comprou drogas dele, bem como, nunca vendeu entorpecentes para ele.

O acusado Caio de Oliveira Santos, durante seu interrogatório judicial (fls. 504/505), negou a prática do crime que lhe é imputado, alegando que conhece apenas o acusado Daniel, pois fizeram cursinho de CFC juntos, e que, apenas uma vez, consumiu entorpecente com ele.

No mesmo sentido, o acusado Francismar da Silva Nascimento, em Juízo (fls. 504/505), negou a prática do crime que lhe é imputado, informando conhecer apenas o acusado Jean Carlos, haja vista ter trabalhado em uma usina com ele.

<

ORDINÁRIAS QUE NÃO DECLINARAM OBJETIVA E CONCRETAMENTE A ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO ACUSADO PEDRO PARA A PRÁTICA DA NARCOTRAFICÂNCIA. ÔNUS QUE SE IMPÕE NO SISTEMA ACUSATÓRIO. INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4.º, DA LEI DE DROGAS. CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O delito de associação para o tráfico somente se configura quando evidenciado o dolo de se associar de forma estável e permanente, o que não ficou evidenciado nos autos com relação ao Acusado PEDRO. 2. Quanto ao pedido de retorno dos autos para análise da incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas pelo Tribunal de origem, cumpre salientar que, no caso, o exame da sentença e do acórdão impugnado permitiu a readequação integral das penas. 3. Agravo desprovido." (negritei)
(AgRg no HC n. 614.568/RJ, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)

A fim de corroborar o exposto, transcrevo ementas de recentes julgamentos proferidos pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, com destaque:

"Apelação. Tráfico de drogas

vínculo estável e permanente entre os membros associados, de modo que a simples reunião esporádica de agentes não se confunde com as elementares típicas do crime de associação."

Portanto, não tendo restado comprovado, à vista dos elementos carreados, especialmente em sede judicial, a materialidade do tipo penal irrogado (artigo 35, "caput" da Lei nº 11.343/06), não há, por uma questão de justiça, outro desfecho à presente demanda, que a sua improcedência.

Por todo o exposto, sem mais delongas, em acolhimento a manifestação do Ministério Público (fls. 519/522) e Defesas (fls. 525/529, 531/540 e 544/557), com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 01/05), para ABSOLVER os réus DANIEL FERREIRA DOS SANTOS, inscrito no RG nº 48.531.736-9-SSP/SP, nascido aos 06.08.1991, natural de Presidente Bernardes/SP, filho de Arnaldo Ferreira dos Santos e Sonia Cristina Xavier dos Santos, da prática do crime previsto no artigo 35, "caput" (por três vezes), c.c. o artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, bem como, LUIZ HEITOR XAVIER, inscrito no RG nº 58.207.334-0-SSP/SP, nascido aos 28.04.1997, natural de Presidente Prudente/SP, filho de Jussara Xavier; CAIO DE OL